

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/1221

הצעת חוק גוש מודיעין, התשפ"ג–2023

1. החלת המשפט המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח גוש מודיעין כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בגוש מודיעין ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

(סעיף 1)

דבר הסבר

אזור חבל מודיעין היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית, ערש הולדתו של עם ישראל. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה.

לאף עם אחר מלבד עם ישראל אין ולא היתה מעולם לאורך כל ההיסטוריה של האנושות זיקה היסטורית לחבלי ארץ אלה, וגם אומות העולם הכירו בכך בהחלטת סן רמו, ובהצהרת בלפור. אמנם אזורים אלה היו תחת כיבוש ירדני במשך 19 שנים החל ממלחמת העצמאות, אבל מדינת ישראל שחררה אותם לפני שנים רבות, והיום מתגוררים בהם עשרות אלפי אזרחים ישראלים ביישובים שהוקמו כחוק ועל פי החלטות הממשלה, וחלקם מגדלים במקום כבר דור שלישי ורביעי. באזורים אלה מצויים מקומות קדושים וכן אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים שכולם מעידים על הקשר של עם ישראל לארצו.

לכן הגיעה העת להחיל את הריבונות על אזורים אלה הכוללים את מודיעין עילית, הר אדר, גבעת זאב, גבעון החדשה, בית חורון, מבוא חורון, ניל"י, נעלה, מתתיהו, חשמונאים, כפר האורנים, טלמון ושכנותיה, דולב, נחליאל, עטרת ונווה צוף, לרבות את אזורי המסחר והתעשייה, האתרים הארכיאולוגיים, הכבישים

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

וכל אדמות המדינה שבין היישובים, המצויים בשטחי C.
יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/1954/24) ועל ידי חברי הכנסת יריב לוין ואורית מלכה סטרוק (פ/2028/24).
הצעת החוק זהה לפ/1954/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)